

1527932-98.2021.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... foi preso pela prática de outro roubo, referente aos autos nº 1522806-67.2021.8.26.0050. A vítima Luiz Cesar compareceu ao distrito policial e procedeu ao reconhecimento pessoal de DAVID, como sendo o indivíduo que estava na moto PCX branca e anunciou o roubo com emprego de arma de fogo (fls. 12).

A denúncia, acompanhada do auto do inquérito policial e portaria foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527932-98.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527932-98.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2225613/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 19718556 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2225613 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DAVID SANTOS RIBEIRO e outro

Vistos.

DAVID SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 16 de julho de 2021, por volta de 09h40min, na Rua Virgílio Gonçalves Leite, na altura do numeral 653, bairro Americanópolis, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Luiz Cesar Ferreira de Oliveira, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10, IMEI nº 354622116664130, avaliado em R\$2.000,00 (dois mil reais), pertence à empresa Enel Distribuição Brasil.

Segundo se apurou, a vítima Luiz Cesar, eletricitista da empresa Enel, estava

realizando serviços de manutenção da rede elétrica no local dos fatos quando chegaram DAVID, que estava conduzindo uma motocicleta Honda PCX branca, e seu comparsa não identificado, que conduzia uma motocicleta Honda PCX preta. O denunciado anunciou o roubo e, com um revólver da cor preta em punho, exigiu que o ofendido lhe desse o telefone celular corporativo da empresa Enel, que ele carregava consigo. Enquanto isso, o outro indivíduo não identificado ficou parado na esquina, fornecendo apoio a DAVID. Com medo, a vítima forneceu ao denunciado o aparelho. Em seguida, ambos os roubadores fugiram, levando o bem por eles subtraído.

Ocorre que, durante as investigações, o denunciado foi preso pela prática de outro roubo, referente aos autos nº 1522806-67.2021.8.26.0050. A vítima Luiz Cesar compareceu ao distrito policial e procedeu ao reconhecimento pessoal de DAVID, como sendo o indivíduo que estava na moto PCX branca e anunciou o roubo com emprego de arma de fogo (fls. 12).

A denúncia, acompanhada do auto do inquérito policial e portaria foi recebida em 17 de setembro de 2021 (fls. 32/34). O réu foi citado (fls. 51). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 56/57). O recebimento da denúncia foi ratificado em 27 de outubro de 2021 (fls. 58/59).

Na audiência de instrução foi ouvida a vítima e uma testemunha. O réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Em caso de condenação, ofertou pedidos de benefícios na dosimetria da pena.

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu em crime patrimonial, por certo, exercido com grave ameaça.

A materialidade restou evidenciada pela portaria (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto avaliação (fls. 22), pelos autos de reconhecimento pessoal (fls. 12/13) e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Luiz, eletricitista da Enel, em solo policial, aduziu que na data do ocorrido, às 09h40min quando realizava serviços de manutenção na rede elétrica na Rua Virgílio Gonçalves Leite, altura do numeral 653, juntamente com a equipe, foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram em duas motos modelo HONDA PCX, sendo uma delas na cor branca e a outra na cor preta. Um deles ficou parado próximo a uma esquina, enquanto o indivíduo na moto branca anunciou o roubo e mediante grave ameaça exercida por arma de fogo (revolver na cor preta) exigiu que a vítima entregasse o telefone celular de propriedade da empresa ENEL. Disse que após o roubo, os dois indivíduos evadiram-se do local tomando rumo incerto. Na delegacia reconheceu pessoalmente o acusado DAVID SANTOS RIBEIRO, com absoluta certeza como sendo o indivíduo que estava na moto branca e anunciou o roubo mediante grave ameaça exercida por arma de fogo. Na mesma oportunidade disse não ter condições de fazer o reconhecimento do segundo indivíduo pessoalmente ou por foto, pois o mesmo ficou distante durante a ação criminosa. (fls. 11).

Interrogado em solo policial, o réu negou a pratica do delito (fls. 15).

Em juízo, a prova foi refeita.

A vítima Luiz, reiterando o quanto narrado em solo policial, aduziu que trabalha para Enel e na data dos fatos, estava com outros funcionários a trabalho no bairro do Americanópolis, quando dois meliantes em motos separadas os abordaram, sendo que um deles ficou aguardando na esquina, enquanto que o réu o abordou e anunciou o assalto, subtraindo seu celular e o da empresa. Relatou que o réu estava portando uma arma de fogo e estava sem capacete, apenas com uma máscara. No mesmo dia, fez o B.O. por orientação da superintendência da empresa. Aduziu que após 10/15 dias, o delegado da área conseguiu pegar alguns suspeitos e o chamou juntamente com outras vítimas de outros delitos similares. Na delegacia, reconheceu o réu como sendo o indivíduo que anunciou o assalto e subtraiu seus pertences. Esclareceu que durante a ação criminosa estava do lado do passageiro e ficou a menos de um metro de distância do réu que subiu na porta do veículo e ficou bem perto da janela do veículo onde estava e sendo assim, conseguiu guardar bem suas feições. Declarou que o réu estava com a arma nas mãos, mas não a apontou. Disse que a outra moto ficou na esquina e após a ação criminosa, saíram em direção diferentes. Na delegacia colocaram cinco pessoas para reconhecimento e conseguiu reconhecer o réu. Em juízo novamente reconheceu o réu sem sombras de dúvidas. Por fim disse que não recuperou nenhum celular. As duas motos surgiram juntas e após a subtração as duas motos se evadiram para direções diferentes.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, a vítima não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-los, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos).

A testemunha Marcos Roberto, policial civil, narrou que estavam investigando vários roubos a funcionários da empresa Enel. O réu foi preso temporariamente por um outro inquérito e assim, solicitaram que outras vítimas comparecessem na delegacia para fazerem o reconhecimento, sendo que a vítima do presente caso reconheceu o réu. Informou que este reconhecimento ocorreu cerca de um mês após o ocorrido, pouquíssimo tempo depois. Declarou que em outro caso, o réu foi reconhecido por outro roubo de celular envolvendo funcionário da Enel e mesmo modus operandi.

Interrogado, o réu disse que está preso por outro processo criminal. Disse que não tem moto e não sabe dirigir moto. Na época dos fatos, era distribuidor de panfletos. Sobre a denúncia, negou os fatos. Informou que mora no local dos fatos, na região, e em certo dia quando foi até a casa de seu amigo Alexandre, encontrou policiais que estavam fazendo investigações, ocasião em que os policiais tiraram fotos suas sob a alegação de ser abordagem de rotina. Após cerca de um mês foi chamado na delegacia e foi informado que estava sendo acusado de roubo e que tinha sido reconhecido por uma vítima. Ao ser questionado em juízo, disse que a vítima estava enganada ao reconhecê-lo. No reconhecimento realizado na delegacia foi colocado ao todo 4 pessoas contando com ele, além de seu amigo Alexandre e mais dois policiais. Está preso por outro roubo de celular. Em juízo novamente foi reconhecido.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva.

A vítima narrou com riqueza de detalhes, de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucedeu a subtração de seus aparelhos celulares. Relatou que trabalhava juntamente com outros funcionários da equipe na Rua Virgílio Gonçalves Leite para manutenção da rede elétrica, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que chegaram a bordo de duas motocicletas, sendo que o réu anunciou o assalto, mediante ameaça com arma de fogo, enquanto que o segundo indivíduo permaneceu na esquina dando guarida para o réu. Após a subtração dos aparelhos celulares da vítima, ambos fugiram juntos.

A corroborar o depoimento da vítima, tem-se o relatório de investigação acostado às fls. 23/24 que revelou o envolvimento do réu em outros delitos de roubo. Foi reconhecido em outros roubos, utilizando-se do mesmo modus operandi contra funcionários da empresa Enel ou de sua terceirizada Geneged, o que dá ainda mais suporte à já robusta prova amealhada nos autos e torna indubitável a autoria do acusado.

Deste modo, não resta dúvida da autoria do acusado, porquanto foi reconhecido pessoalmente tanto na delegacia como em juízo pela vítima.

Por tais razões, a versão exculpatória do réu se mostrou fantasiosa, mendaz e restou isoladas nos autos, posto que infirmada pelo conjunto probatório amealhado nos autos.

A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra da vítima que revelou que conduta criminoso foi perpetrada por dois agentes, sendo um deles o réu e o outro o assecla que dava guarida para ação criminoso. A vítima foi clara ao dizer que o réu e seu comparsa chegaram juntos e enquanto o réu o abordava, o outro indivíduo ficou o tempo todo acompanhando a ação parado na esquina até que o réu conseguisse efetuar a subtração dos celulares para só então fugirem. Portanto, irrelevante o fato de terem se evadido em direções diferentes, a unidade de desígnios restou bem demonstrada.

A propósito, houve divisão de tarefas, porquanto como bem frisou a vítima em suas declarações.

Quanto à majorante do emprego de arma, melhor sorte não socorre à acusação, porquanto não houve apreensão e perícia no artefato, de modo que seu afastamento é medida que se impõe.

Nesse sentido, não se olvida que a mens legis é no sentido de que a reprovação com maior rigor da conduta se justifica em virtude do risco à integridade física da vítima, que pode se lesionar durante a empreitada criminoso, mas o pressuposto para o reconhecimento da majorante é a aptidão para o disparo, que só pode ser aferida

mediante a apreensão e realização de perícia no artefato, ou por outro meio de prova contundente, o que não se produziu nos autos.

Responderá o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

No mais, materialidade e autoria caracterizadas, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, e ausentes circunstâncias a valorar, fixo a pena base no piso legal, qual seja 04 de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, majoro a pena em mais 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, quantum este que torno definitivo.

Em razão da violência e grave ameaça empregada nas subtrações, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo o valor do dia multa em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar: DAVID SANTOS RIBEIRO, qualificados nos autos, ao cumprimento, cada um deles, das penas de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

O réu iniciará, seguindo os ditames legais, o cumprimento de suas penas em regime semiaberto, em razão da quantidade de pena imposta e por ser primário. Para garantia da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena, não poderá recorrer em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA